

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 943/2543

นาย ชัย ตันเจริญ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 89

คำเบิกความของจำเลยและทนายจำเลยถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อจำเลยได้รับหนังสือทวงถามจากทนายโจทก์ จำเลยได้นำหนังสือไปปรึกษากับทนายจำเลย ทนายจำเลยจึงติดต่อกับทนายโจทก์เพื่อเจรจาเรื่องเช็คจำนวนเงิน 200,000 บาท โดยทนายโจทก์ยอมลดค่าเสียหายให้เหลือ 30,000 บาทนั้น แม้จำเลยจะไม่ได้ตามคำณพยานโจทก์ในเรื่องนี้ไว้แต่เป็นเพราะโจทก์ได้ยื่นบัญชีพยานระบุอ้าง น. ทนายโจทก์ไว้ แต่โจทก์ไม่ประสงค์จะสืบ จำเลยจึงไม่มีโอกาสถามค้านไว้ได้ ส่วนตัวโจทก์เองไม่ได้เป็นพยานผู้รู้เห็นหรือร่วมเจรจา จำเลยจึงไม่ได้ถามค้านไว้ คำเบิกความของจำเลยและทนายจำเลยจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 89

โจทก์ฟ้องว่า นายเสียวปิง แซ่อึ้ง ได้สลักหลังโอนเช็คผู้ถือที่จำเลยลงชื่อเป็นผู้
สั่งจ่ายชำระหนี้เงินยืมแก่โจทก์ ซึ่งเป็นเชิครธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน)
สาขาเยาวราช ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2538 จำนวนเงิน 200,000 บาท ที่จำเลยได้
ออกให้นายเสียวปิงเพื่อชำระหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรต่อมาธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอ

ให้บังคับจ่ายชำระเงินจำนวน 210,644.90 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 200,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า นายเสียวปิงไม่ได้ยืมเงินโจทก์ โจทก์รับโอนเช็คดังกล่าวจาก นายเสียวปิงโดยคบคิดกันฉ้อฉลรู้อยู่แล้วว่าเช็คดังกล่าวไม่มีมูลหนี้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2538 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าโจทก์รับโอนเช็คพิพาทไว้จากนายเสียวปิงโดยคบคิดกันฉ้อฉลหรือไม่ โจทก์เบิกความไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 152/2539 ของศาลแขวงปทุมวันว่า โจทก์ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่นายเสียวปิงในวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 หลังจากนั้น 2 ถึง 3 วัน นายเสียวปิงจึงนำเช็คพิพาทมามอบให้โจทก์ แต่นายเสียวปิงเบิกความในคดีอาญาดังกล่าวไว้ว่าได้ขายเครื่องจักรทอดผ้าให้จำเลยเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2538 จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทให้หลังจากได้รับเช็คจากจำเลยมา 2 วัน จึงได้นำมาชำระหนี้ให้โจทก์เป็นการแตกต่างกัน และโจทก์เบิกความไว้ในคดีนี้ว่านายเสียวปิงได้มอบเช็คพิพาทให้โจทก์ภายหลังวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 ประมาณ 2 ถึง 3 วัน นอกจากนี้ปรากฏตามสำเนาใบตอบรับหนังสือบอกเลิกสัญญาและขอรับเช็คพิพาทคืนว่านายเสียวปิงได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา และขอให้คืนเช็คพิพาทของทนายจำเลย

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2538 จึงเป็นที่เห็นได้ว่านายเสียวปิงได้โอนเช็คพิพาทให้ โจทก์ภายหลังจำเลยบอกเลิกสัญญาซื้อขายและขอเช็คพิพาทคืนแล้ว โจทก์เบิกความว่าโจทก์ประกอบอาชีพผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป นายเสียวปิงรับงานทอเสื้อไหมพรมไปจากโจทก์ได้ค่าแรงเฉลี่ยน้อยสุดเดือนละ 100,000 บาท มากสุดประมาณ 300,000 บาทขึ้นไปนับแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2538 จนถึงปัจจุบัน โจทก์ได้จ่ายค่าแรงให้แก่ นายเสียวปิงไปแล้วหลายแสนบาทโจทก์ได้ให้นายเสียวปิงสลักหลังเช็คไว้ด้วยเพื่อให้ นายเสียวปิงรับผิดชอบแต่เมื่อเช็คถูกปฏิเสธการจ่ายเงินโจทก์ไม่ได้ทวงถามจากนายเสียวปิงกลับมอบอำนาจให้นายเสียวปิงฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาและคดีแพ่งโดยให้มีอำนาจประนีประนอมยอมความได้ด้วย และไม่ยอมหักกลบลบหนี้เงินตามเช็คกับค่าจ้างที่โจทก์จ่ายให้นายเสียวปิงโดยอ้างว่าผิดหลักการค้ายิ่งกว่านั้นจำเลยและนายสมศักดิ์ สุขศิริวัฒน์ ทนายจำเลยเบิกความว่าเมื่อได้รับหนังสือทวงถามจากทนายโจทก์ จำเลยได้นำหนังสือไปปรึกษากับนายสมศักดิ์ นายสมศักดิ์จึงได้ติดต่อกับทนายโจทก์เพื่อเจรจาเรื่องเช็คทนายโจทก์แจ้งว่าโจทก์ต้องการค่าเสียหาย 50,000 บาท แล้วจะรับมอบเครื่องจักรทอผ้าคืนและคืนเช็คให้ แต่จำเลยจะจ่ายค่าขนย้ายให้เท่านั้นนายสมศักดิ์ได้เจรจากับทนายโจทก์อีกครั้งหนึ่ง โจทก์ยอมลดค่าเสียหายให้เหลือ 30,000 บาท ซึ่งเงื่อนไขของโจทก์นี้ตรงกับข้อเรียกร้องของนายเสียวปิงดังที่เบิกความไว้ในคดีอาญา แม้จำเลยจะไม่ได้ถามค้านพยานโจทก์ในเรื่องนี้ไว้ แต่เป็นเพราะโจทก์ได้ยื่นบัญชีพยานระบุอ้างนายนิเวส รัตนชัยเจริญ ทนายโจทก์ไว้ แต่ภายหลังโจทก์ไม่ประสงค์จะสืบ จำเลยจึงไม่มีโอกาสถามค้านไว้ได้ ส่วนตัวโจทก์เองไม่ได้เป็นพยานผู้รู้เห็นหรือร่วมกระทำการเจรจาระหว่างทนายโจทก์และนายสมศักดิ์ทนายจำเลยหรือเป็นถ้อยคำของโจทก์เอง จำเลยจึงไม่ได้ถามค้านไว้ คำเบิกความของจำเลยและนายสมศักดิ์ทนายจำเลยจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 89 ส่วนการจะเชื่อได้เพียงใดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง พฤติการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นฟังได้ว่าโจทก์รับโอนเช็คพิพาทไว้จากนายเสียวปิงโดยคบคิดกันฉ้อฉล

โดยรู้อยู่แล้วว่าเช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้เนื่องจากจำเลยได้บอกเลิกสัญญาซื้อขาย
เครื่องจักรทอดผ้ากับนายเสียวปิงแล้ว จำเลยจึงยกข้อต่อสู้ที่มีต่อนายเสียวปิงผู้ทรงคน
ก่อนขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ผู้ทรงเช็คพิพาทได้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยต้องรับ
ผิดชำระเงินตามเช็คพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่โจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกา
จำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(ผล อนุวัตินิติการ-ระพินทร บรรจงศิลป์-ธำรงค์ศักดิ์ ขมะวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>